

0001271-59.2016.8.26.0042

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Comarca: Altinópolis

Foro: Foro de Altinópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

C O N C L U S ã O

Aos 30 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao EXMO. SR. DR. ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA, MM. Juiz de Direito. Nada mais.

Vistos,

1. DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nestes autos, foi condenado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Altinópolis

Foro de Altinópolis

Vara Única

Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro

CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP

Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

0001271-59.2016.8.26.0042 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001271-59.2016.8.26.0042

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

C O N C L U S ã O

Aos 30 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao EXMO. SR. DR. ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA, MM. Juiz de Direito. Nada mais.

Vistos,

1. DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nestes autos, foi condenado como incurso no art. 157, §2º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Elaborado cálculo da pena de multa imposta (fl. 06), o executado foi devidamente intimado para pagamento a em 05/07/2019 (fl. 326).

Manifestação ministerial pugnando pela extinção da pena de multa imposta, diante do que consta do Tema 931 dos Recursos Repetitivos do STJ e art. 3º, §6º, da Resolução

1.229/2020 - fls. 351/354.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O C. Superior Tribunal de Justiça, na revisão do TEMA 931 no recurso especial nº 1.785.861-SP, proferiu o seguinte entendimento: "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Com efeito, a Resolução nº 1433/2022 do Ministério Público, publicada no dia 03 de março de 2022, alterou a Resolução nº 1229/2020 para incluir o art. 5º que dispõe: "Ainda que efetivado o protesto ou proposta a ação executiva, ao constatar que o condenado não possui capacidade econômica para adimplir a pena de multa aplicada cumulativamente, o membro do Ministério Público com atribuição para atuação na Vara de Execuções Criminais, com fulcro no tema 931 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, poderá pleitear sua extinção: a) ao Juízo do Conhecimento, caso efetivado o protesto, requerendo a comunicação ao Juízo da Vara da Execução Criminal e o cancelamento da restrição no Cartório de Protesto".

Anoto, ainda, que no caso dos autos, o réu foi representado pela Defensoria Pública, havendo presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido:

"Agravado de Execução Penal. Decisão que indeferiu pedido de declaração de extinção da punibilidade da pena de multa, independente do seu pagamento. Insurgência defensiva pugnano pela extinção da punibilidade. Possibilidade.1. Decisões vinculantes dos Tribunais Superiores. Recente decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto da ADI nº 3150 e da 12ª Questão de Ordem da AP nº 470. A redação do artigo 51 do Código Penal, após a edição da Lei nº 9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, lhe retirar a natureza penal.2. Revisão do Tema 931 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais n. 1.785.383/SP e n. 1.785.861/SP. Viabilidade da extinção da punibilidade, pendente o pagamento da pena de multa, desde que comprovada a impossibilidade de efetuar a multa.3. Sentenciando assistido pela Defensoria Pública. Hipossuficiência presumida. Extinção da punibilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0000797-88.2021.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Des. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, Data do julgamento: 27/01/2022, Data da publicação: 21/03/2022)".

Assim, considerando o parecer retro do Dr. Promotor de Justiça, desde logo, JULGO EXTINTA a pena de multa imposta ao executado DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, devendo a Serventia efetuar, as comunicações e anotações de praxe, por analogia ao disposto no §5º do art. 538-A das NSCGJ.

2. Expeça-se as comunicações e anotações de praxe, SERVINDO A PRESENTE COMO OFÍCIO.

3. Tudo cumprido, arquivem-se os autos.

4. P.R.I.C.

Altinópolis, 30 de setembro de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Juiz de Direito - assinatura digital

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA